



KANCELARIA SEJMU
BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI

BEOS-1189/26

Warszawa, 29 czerwca 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZEDNIUM SEJMU
L. Cz. SP3-III.020.153.14.2026
Dz. Wyj. 29.06.2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo wodne
(druk sejmowy nr 2648)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2026 r. poz. 573)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że Wnioskodawcy zamierzają rozwiązać dwa problemy.

Pierwszy problem to brak rozwiązania prawnego umożliwiającego wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych w procesach technologicznych w energetyce, w szczególności na cele chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni, co uniemożliwia zmniejszenie poboru wody z zasobu na ten cel.

Drugi problem to zbyt krótki okres *vacatio legis* przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7, oraz art. 303 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne¹, co powoduje wprowadzenie dla podmiotów korzystających z usług wodnych obowiązku stosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych i zobliguje Wody Polskie do wyposażenia tych podmiotów w te przyrządy pomiarowe, do czego Wody Polskie nie są przygotowane finansowo i organizacyjnie.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt przewiduje zmianę Prawa wodnego. Nowelizacja zakłada m.in. dodanie do zmienianej ustawy definicji wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 16 pkt 69a Prawa wodnego), odpowiednie stosowanie przepisów Prawa wodnego dotyczących wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 960, ze zm.

elektrociepłowni do wody odzyskanej ze ścieków komunalnych lub mieszaniny wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni z wodą odzyskaną ze ścieków komunalnych (art. 17 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego), rozszerzenie pojęcia szczególnego korzystania z wód o wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 34 pkt 14a Prawa wodnego), określenie zasad wykorzystania przez przedsiębiorstwa energetyczne² wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 84a Prawa wodnego), stworzenie podstawy prawnej do pobierania opłat za usługi wodne polegające na wykorzystywaniu wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 269 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego), określenie formy tej opłaty i zasad ustalania jej wysokości (art. 270 ust. 3a i ust. 5a oraz art. 271 ust. 1 pkt 3a Prawa wodnego), określenie jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne za wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych i zasad jej waloryzowania (art. 277a Prawa wodnego), poszerzenie kategorii podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty za usługi wodne o przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych (art. 298 pkt 4 Prawa wodnego), zakwalifikowanie wpływów z tytułu opłaty za usługi wodne za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych jako przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 299 ust. 7 Prawa wodnego), zmianę treści pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust. 2 pkt 4a Prawa wodnego), ustalenie dodatkowych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 407 ust. 5a Prawa wodnego), określenie dodatkowych danych, które ma zawierać operat, na podstawie którego będzie wydawane pozwolenie wodnoprawne na wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (art. 409 ust. 8 Prawa wodnego), zmianę statusu wpływów z tytułu administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych w Prawie wodnym z dochodu na przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zakwalifikowanie wpływów z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego jako przychód Wód Polskich (art. 472aa ust. 4 i ust. 4a Prawa wodnego), zmiany przepisów przejściowych (art. 552 i art. 552a Prawa wodnego), zmianę daty wejścia w życie części przepisów Prawa wodnego (art. 574 pkt 5 Prawa wodnego).

Projekt zawiera przepis przejściowy. Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z tym, że część przepisów ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2026 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Zdaniem Wnioskodawców brak jest alternatyw dla proponowanego rozwiązania – brak zmiany obecnego stanu prawnego sprowadza się do dalszego

² W rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, ze zm.).

wykorzystywanie na cele chłodzenia w sektorze energetycznym i ciepłowniczym wód powierzchniowych (cieki naturalne). Cel, który ma być osiągnięty za pomocą projektu, nie może być zrealizowany za pomocą innych środków niż zaproponowane w projekcie.

Także wydłużenie okresu *vacatio legis* przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7, oraz art. 303 ust. 1 i 4 Prawa wodnego wymaga wprowadzenia zmian na poziomie ustawy.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W wybranych państwach UE/OECD (Czechy, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Słowacja, Stany Zjednoczone) zagadnienie ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych, w tym – w niektórych państwach – do celów przemysłowych lub związanych z energetyką, jest regulowane w różny sposób. Z analizy rozwiązań funkcjonujących w wybranych państwach wynika, że nie ukształtował się jeden wspólny model. W części państw przyjęto kompleksowe przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania wody, obejmujące różne źródła wody odzyskanej i różne sposoby jej wykorzystania. W innych państwach rozwiązania mają charakter bardziej rozproszony i wynikają z ogólnych przepisów prawa wodnego, pozwoleń środowiskowych, wymagań technicznych oraz dokumentów programowych dotyczących oszczędzania zasobów wodnych.

Jedno z bardziej rozbudowanych rozwiązań przyjęto w Hiszpanii, w której obowiązuje dekret królewski nr 1085/2024³ zatwierdzający regulamin ponownego wykorzystywania wody. Regulacja ta obejmuje produkcję, dostarczanie oraz wykorzystywanie wody odzyskanej, a także określa zasady uzyskiwania tytułów administracyjnych wymaganych do prowadzenia tego rodzaju działalności. Wymagania dotyczące jakości wody są zróżnicowane zależnie od jej przeznaczenia. Przepisy odnoszą się m.in. do zastosowań przemysłowych i przewidują szczególne wymagania dla wody stosowanej w chłodniach kominowych oraz skraplaczach wyparnych. Obejmują one parametry jakościowe i obowiązki związane z kontrolą ryzyka mikrobiologicznego. W regulacji określono również minimalną częstotliwość kontroli jakości wody odzyskanej dla poszczególnych zastosowań, w tym zastosowań przemysłowych. Przepisy obejmują nie tylko wykorzystanie wody w instalacjach chłodniczych, lecz także inne zastosowania przemysłowe, takie jak wody procesowe, wody do czyszczenia urządzeń i powierzchni w obszarach przemysłowych oraz pozostałe zastosowania przemysłowe. Przewidziano także instrumenty służące wspieraniu ponownego wykorzystania wody. Administracje publiczne powinny promować takie wykorzystanie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, ograniczania presji na zasoby wodne oraz

³ Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua, tekst w j. hiszpańskim: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-21701&p=20241023&tn=1> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 29 VI 2026 r.].

przeciwdziałania suszy. W tym celu mogą stosować odpowiednie instrumenty ekonomiczne. Przepisy dopuszczają m.in. możliwość pokrywania dodatkowych kosztów związanych z ponownym wykorzystaniem wody przez administracje publiczne albo inne podmioty odnoszące korzyści z zastąpienia zasobów naturalnych wodą odzyskaną. Przewidziano również możliwość udzielania pomocy na rozwój, wdrażanie lub modyfikację technologii, procesów, instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wody.

W Stanach Zjednoczonych nie funkcjonuje jednolity federalny system szczegółowo regulujący wszystkie formy ponownego wykorzystywania wody. Federalne ustawy dotyczące ochrony wód i wody pitnej tworzą ogólne ramy, na podstawie których stany mogą umożliwiać, regulować i nadzorować ponowne wykorzystanie wody. Na poziomie federalnym Agencja Ochrony Środowiska wspiera rozwój ponownego wykorzystania wody na podstawie dokumentów programowych, wytycznych, narzędzi informacyjnych i działań koordynacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące jakości wody, dopuszczalnych zastosowań, zezwoleń, monitoringu i wymagań technicznych są natomiast określane przede wszystkim na poziomie stanowym. Przykładem rozwiniętej regulacji stanowej są przepisy zawarte w Kodeksie administracyjnym stanu Wirginia⁴. Dopuszczają one wykorzystanie wody odzyskanej w zastosowaniach przemysłowych, w tym do zasilania kotłów, chłodzenia przepływowego oraz w chłodniach recyrkulacyjnych. Minimalne wymagania zależą od sposobu wykorzystania wody oraz poziomu jej oczyszczenia. W przypadku otwartych chłodni kominowych przewidziano dodatkowe warunki dotyczące ograniczania ryzyka przenoszenia aerozoli, w tym np. wymóg zachowania odległości od granicy nieruchomości.

W Republice Korei ustawa o promowaniu i wspieraniu ponownego wykorzystania wody⁵ ujmuje ponowne wykorzystanie wody szeroko. Obejmuje ono m.in. oczyszczone ścieki oraz oczyszczone ścieki przemysłowe, które mogą być wykorzystywane m.in. do celów przemysłowych. Regulacja odnosi się również do sektora energetycznego, ponieważ obejmuje ponowne wykorzystanie zrzutów termicznych z elektrowni oraz przewiduje obowiązki dotyczące systemów ponownego użycia wody w niektórych instalacjach służących do wytwarzania energii. Przewidziano wymagania dotyczące instalacji, jakości wody, kontroli oraz obowiązków podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku i dostarczania wody. Instalacje ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków i ścieków przemysłowych oraz instalacje ponownego wykorzystania zrzutów termicznych z elektrowni muszą spełniać określone standardy techniczne, a jakość dostarczanej wody powinna odpowiadać wymaganiom właściwym dla danego sposobu jej wykorzystania. Ustawa przewiduje także obowiązki w zakresie badania jakości wody, raportowania wyników oraz możliwość kontroli instalacji przez właściwe organy. Państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać

⁴ *Virginia Administrative Code, Title 9, Agency 25, Chapter 740, Water Reclamation and Reuse Regulation*, tekst w j. angielskim: <https://law.lis.virginia.gov/admincode/title9/agency25/chapter740/>.

⁵ *Act on Promotion and Support of Water Reuse*, tekst w j. angielskim: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=64733&key=39&type=part&.

instalowanie wybranych urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wody, w tym przez dotacje albo pożyczki. Przewidziano także możliwość obniżania opłat za wodę albo ścieki określonym kategoriom podmiotów, w szczególności właścicielom lub zarządcom instalacji wykorzystujących wodę deszczową albo wodę szarą (woda wolna od fekaliiów) oraz odbiorcom wtórnie oczyszczonych ścieków i ścieków przemysłowych.

Francję można wskazać jako przykład ogólnego modelu bazującego na zezwoleniach i ocenie ryzyka, a nie jako przykład szczególnej regulacji dotyczącej energetyki. We Francji dekret nr 2023-835⁶ określa ogólne warunki wykorzystywania oczyszczonych ścieków i wód opadowych do celów innych niż domowe, z zastrzeżeniem zastosowań wyłączonych albo regulowanych odrębnymi przepisami. Przepisy przewidują procedurę zezwolenia, ocenę ryzyka sanitarnego i środowiskowego, monitoring oraz możliwość wstrzymania wykorzystania wody w razie zagrożenia lub niespełnienia wymaganych parametrów jakościowych. W przypadku instalacji objętych odrębnym reżimem środowiskowym, w tym instalacji klasyfikowanych dla ochrony środowiska, warunki wykorzystania wody są określone w akcie regulującym funkcjonowanie danej instalacji. Na tej podstawie nie można jednak stwierdzić, że dekret tworzy odrębną regulację przeznaczoną dla wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych w energetyce.

W odniesieniu do państw sąsiadujących z Polską należących do UE/OECD, tj. Czech, Niemiec, Litwy i Słowacji, w dostępnych źródłach urzędowych i dokumentach instytucjonalnych nie zidentyfikowano odrębnych, kompleksowych regulacji dotyczących wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych w energetyce. W państwach tych zagadnienie to jest ujmowane przede wszystkim w ramach ogólnych przepisów prawa wodnego, regulacji dotyczących oczyszczania i odprowadzania ścieków, pozwoleń środowiskowych oraz dokumentów strategicznych dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą⁷.

⁶ Décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048007367>.

⁷ W odniesieniu do Niemiec zob.: 1) Wasserhaushaltsgesetz, https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/BJNR258510009.html; 2) Abwasserverordnung, <https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/BJNR056610997.html>; 3) National Water Strategy, <https://www.bundesumweltministerium.de/en/publication/national-water-strategy-en>. W odniesieniu do Czech zob.: 1) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), <https://mze.gov.cz/public/portal/mze/legislative/pravni-predpisy-mze/uplna-zneni/zakon-2001-254-vodni-hospodarstvi>; 2) State Environmental Policy of the Czech Republic 2030 with outlook to 2050, https://mzp.gov.cz/system/files/2024-07/OPZPUR-SEP_2030_EN-20220525.pdf. W odniesieniu do Słowacji zob. Zákon z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20251014>. W odniesieniu do Litwy zob. Reform of Water Supply and Wastewater Treatment in Lithuania: Practical Options to Foster Consolidation of Utilities, OECD Studies on Water, 2022, https://www.oecd.org/en/publications/reform-of-water-supply-and-wastewater-treatment-in-lithuania_f966a980-en.html.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt zakłada wprowadzenie do Prawa wodnego nowej kategorii „wody odzyskanej ze ścieków komunalnych”, związanej z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego (projektowany art. 16 pkt 69a Prawa wodnego). W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że obecnie w prawie krajowym nie funkcjonują przepisy umożliwiające wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako wody odzyskanej na potrzeby systemów chłodzenia w energetyce i ciepłownictwie.

Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, że w obowiązującym stanie prawnym wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych w celach energetycznych jest prawnie zakazane czy niemożliwe. Prawo Unii Europejskiej przewiduje raczej kierunek przeciwny. Art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019⁸ nakazuje państwom członkowskim wspieranie ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych do wszystkich odpowiednich celów. Jednocześnie państwa członkowskie mają zapewnić, aby ponowne wykorzystywanie oczyszczonych ścieków komunalnych lub planowanie takiego ponownego wykorzystania nie zagrażało przepływowi hydrobiologicznemu w częściach wód odbiornika oraz nie miało negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie.

Zakaz pozyskiwania przez przedsiębiorstwo energetyczne oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni i wykorzystywania ich w procesach technologicznych, w tym w obiegach chłodzących, nie wynika także z przepisów Prawa wodnego ani Prawa energetycznego. Prawo wodne przewiduje, że zarządzanie zasobami wodnymi ma służyć zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki, między innymi w zakresie energetycznego wykorzystania wód (art. 10 pkt 4 Prawa wodnego). Prawo wodne wyróżnia wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni w ramach kategorii ścieków (art. 16 pkt 61 lit. d Prawa wodnego) oraz identyfikuje usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej (art. 35 ust. 3 pkt 6 Prawa wodnego).

W związku z tym projekt nie powinien być przedstawiany jako regulacja usuwająca zakaz wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych w energetyce. Projekt tworzy szczególny reżim publicznoprawny dla takiego wykorzystania i powinien odpowiadać na konkretne problemy związane z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków komunalnych do chłodzenia urządzeń energetycznych.

Z dostępnych publicznie informacji wynika, że oczyszczone ścieki komunalne są już w praktyce wykorzystywane w energetyce, między innymi w elektrociepłowni w Katowicach, w której w 2018 r. ilość ścieków oczyszczonych wykorzystanych

⁸ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 z dnia 27 listopada 2024 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz. Urz. UE. L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj>.

przez elektrociepłownię stanowiła ponad 26% ścieków oczyszczanych w oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum⁹.

Natomiast na gruncie Prawa wodnego problemy może stwarzać sposób kwalifikacji strumienia wody pochodzącego z oczyszczonych ścieków komunalnych po jego użyciu w chłodzeniu urządzeń energetycznych. Prawo wodne zalicza bowiem „wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni” do kategorii ścieków (art. 16 pkt 61 lit. d Prawa wodnego). Jednocześnie art. 270 ust. 9 pkt 1 Prawa wodnego odróżnia je od innych ścieków na potrzeby opłat, ponieważ w przypadku wód z obiegów chłodzących znaczenie ma temperatura tych wód.

Problem polega jednak na tym, że woda kupowana z oczyszczalni ścieków komunalnych do celów energetycznych różni się od klasycznego modelu wody pobranej z rzeki albo jeziora, przepuszczonej przez układy chłodzenia w energetyce przemysłowej i następnie zwracanej do środowiska. W szczególności mogą powstawać wątpliwości, czy po użyciu w chłodzeniu do strumienia pochodzącego z oczyszczonych ścieków komunalnych należy stosować szczególny reżim „wód pochodzących z obiegów chłodzących”, czy ogólny reżim ścieków przemysłowych. W tym kontekście zwraca uwagę art. 270 ust. 12 Prawa wodnego, który przewiduje wyłącznie opłatę zmienną za wprowadzanie wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni do wód lub do ziemi. Przepis ten jest jednak zredagowany tak, jakby dotyczył modelu poboru wody ze środowiska, jej wykorzystania w obiegu chłodzącym i następnie odprowadzenia do środowiska. Przy wodzie kupionej z oczyszczalni ścieków komunalnych powstaje wątpliwości, czy warunek z art. 270 ust. 12 Prawa wodnego jest spełniony.

Ponadto § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych¹⁰ przewiduje, że wody chłodnicze z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że ich temperatura nie jest wyższa niż 35°C. Daje to podstawę do przyjęcia, że obecny reżim wód chłodniczych jest zbudowany wokół założenia, iż główną zmianą właściwości wody jest zmiana jej temperatury. Z kolei z § 11 ust. 3 tego rozporządzenia wynika, że inna jest sytuacja ścieków pochodzących m.in. z wód chłodniczych, w przypadku których znaczenie ma nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających. W tym przypadku sama temperatura nie wyczerpuje problemu dopuszczalności odprowadzenia strumienia wód do środowiska.

⁹ Publikacja prasowa serwisu kierunekwodkan.pl z 22 XI 2019 r., *Wiek dbałości o wodę. Rozmowa ze Stanisławem Kruszem, Prezesem Zarządu Katowickich Wodociągów S.A.*, dostępna na stronie: <https://www.kierunekwodkan.pl/artykul/69913,wiek-dbalosci-o-wode-rozmowa-ze-stanislawem-kruszem-prezesem-zarzadu-katowickich-wodociagow-s-a.html>. Zob. także K. Wajszczuk, *Kraków odzyska ciepło ze ścieków dzięki pompie ciepła. PGE i MPEC podpisały umowę*, publikacja prasowa serwisu 300gospodarka.pl z 13 IX 2022 r., dostępna na stronie: <https://300gospodarka.pl/news/pompa-ciepła-ścieki-kraków-mpec-pge>.

¹⁰ Dz. U. poz. 1311.

W projekcie centralne znaczenie ma art. 17 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego, który przewiduje, że przepisy dotyczące „wód pochodzących z obiegu chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni” stosuje się odpowiednio do wody odzyskanej ze ścieków komunalnych albo do mieszaniny wód pochodzących z obiegu chłodzących z wodą odzyskaną ze ścieków komunalnych. Przepis ten nie „wyprowadza” wody odzyskanej ze ścieków komunalnych i wykorzystywanej do celów energetycznych poza reżim prawa ściekowego. Raczej wyodrębnia tego rodzaju wodę pojęciowo w ramach kategorii ścieków i obejmuje ją reżimem prawnym wód pochodzących z obiegu chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, w którym – jak wskazano wyżej – podstawowymi parametrami są ilość wprowadzanych wód oraz ich temperatura.

Nie jest jednak pewne, czy projektowany art. 17 ust. 1 pkt 5 definitywnie rozwiąże problem kwalifikacji wody odzyskanej ze ścieków komunalnych po jej wykorzystaniu w chłodzeniu. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z użycia konstrukcji „odpowiedniego” stosowania przepisów dotyczących wód pochodzących z obiegu chłodzących. Sformułowanie to wskazuje na relatywny charakter odesłania i konieczność każdorazowego uwzględnienia szczególnych okoliczności związanych z dostosowaniem treści przepisów o wodach z obiegu chłodzących do sytuacji wody odzyskanej ze ścieków komunalnych wykorzystywanej w celach energetycznych. Zgodnie z utrwalonym rozumieniem tej konstrukcji „odpowiednie” stosowanie przepisu może polegać na jego zastosowaniu wprost, zastosowaniu z modyfikacjami uzasadnionymi odmiennością regulowanego stanu faktycznego albo na niestosowaniu danego przepisu w ogóle, jeżeli jego zastosowanie byłoby nieadekwatne¹¹. Odpowiednie stosowanie przepisów nie oznacza więc prostego i pełnego przejęcia całego reżimu prawnego, do którego następuje odesłanie. Może oznaczać zastosowanie poszczególnych przepisów tego reżimu wprost, z modyfikacjami albo ich pominięcie. Projektowany art. 17 ust. 1 pkt 5 nie zawiera zatem jednoznacznego odesłania, co może stwarzać problemy na etapie stosowania prawa.

Rozwiązaniem prostszym i bardziej przejrzystym mogłoby być wyłączenie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych z legalnego pojęcia ścieków i wprowadzenie dla niej szczególnego reżimu regulacyjnego, obejmującego nie tylko jej wykorzystanie w celach energetycznych. Z tego punktu widzenia zwraca uwagę, że projekt nie zmienia art. 16 pkt 61 Prawa wodnego, a więc wody pochodzące z obiegu chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni pozostaną zaliczone do ścieków.

Projekt nie przesądza również wyraźnie, że preferencyjna kwalifikacja wynikająca z projektowanego art. 17 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego jest uzależniona od spełnienia określonych standardów jakościowych, innych niż parametry temperaturowe właściwe dla wód z obiegu chłodzących. Może to prowadzić do zbyt szerokiego zastosowania korzystniejszego reżimu prawnego wobec pochładczych strumieni wody pochodzących z oczyszczonych ścieków komunalnych, gdy te funkcjonalnie nie będą odpowiadać typowym wodom

¹¹ Wyrok NSA z 30 III 2021 r., sygn. akt II GSK 144/21, LEX nr 3156354.

pochłodniczym wcześniej pozyskanym przez przedsiębiorstwo energetyczne ze środowiska. Wprawdzie projektowany art. 84a Prawa wodnego uzależnia wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych od oczyszczenia ścieków komunalnych w stopniu wymaganym przepisami ustawy oraz od poddania ich dalszemu oczyszczaniu, jednak nie jest do końca jasne, o jakie standardy chodzi w tym przepisie. Nie jest również jasne, czym ma być „dalsze oczyszczanie”, jakie parametry jakościowe powinno zapewniać i który podmiot ma być odpowiedzialny za jego realizację. Nie przesądzono, czy chodzi o standardy wynikające z załącznika nr 3 do wyżej wskazanego rozporządzenia z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska, dotyczące ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracji.

Jeżeli w wyniku projektowanej nowelizacji strumień wody po użyciu w chłodzeniu urządzeń energetycznych, pochodzący z oczyszczonych ścieków komunalnych, zostanie objęty reżimem właściwym dla wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, a nie ogólnym reżimem ścieków przemysłowych, projekt może być ekonomicznie korzystny dla przedsiębiorstw energetycznych. Skutek taki mógłby wynikać z odpowiedniego zastosowania przepisów dotyczących wód pochodzących z obiegów chłodzących, w szczególności art. 270 ust. 9 i 12 Prawa wodnego, w związku z projektowanym art. 17 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego.

Z drugiej strony projekt wprowadza nową opłatę stałą za „wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych” (projektowany art. 269 ust. 1 pkt 3 oraz art. 270 ust. 3a Prawa wodnego). Ponadto projekt nakazuje proporcjonalne uwzględnianie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przy obliczaniu opłaty zmiennej za pobór wód ze środowiska do celów chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni (projektowany art. 270 ust. 5a Prawa wodnego). Nawiasem mówiąc, projektowany art. 270 ust. 5a Prawa wodnego nie wskazuje wzoru ani szczegółowej metody ustalenia proporcji, o której mowa w tym przepisie. Wszystko to może przełożyć się na dodatkowe obciążenie ekonomiczne przedsiębiorstw energetycznych. Wnioskodawcy zakładają, że skutkiem wejścia w życie projektu będzie wzrost przychodów Wód Polskich, a więc nałożenie ciężaru finansowego na przedsiębiorstwa energetyczne i pośrednio ich klientów.

Projekt tworzy więc szczególny reżim publicznoprawny energetycznego wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych, obciążając zarazem przedsiębiorstwa energetyczną nową opłatą publicznoprawną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie należy jednak określać tej opłaty jako opłaty za nową usługę wodną w ścisłym znaczeniu, ponieważ projekt nie dodaje wykorzystywania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych do katalogu usług wodnych z art. 35 ust. 3 Prawa wodnego. Projekt tworzy raczej nowy tytuł opłatowy za nowe szczególne korzystanie z wód, który umieszczony zostaje w systemie opłat za usługi wodne (projektowany art. 269 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Wody Polskie mają uzyskać przychody z tej nowej opłaty na podstawie projektowanej zmiany art. 299 ust. 7 Prawa wodnego. Ponadto mają uzyskać

przychody z administracyjnych kar pieniężnych za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego (projektowany art. 472aa ust. 4a Prawa wodnego).

Ponadto projekt przesuwą w czasie obowiązki stosowania przyrządów i systemów pomiarowych dotyczących ilości wody pobranej ze środowiska oraz ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, a jednocześnie przedłuża stosowanie przejściowego modelu ustalania opłat za usługi wodne, w którym nie wykorzystuje się jeszcze docelowego systemu pomiarowego. Wynika to z projektowanego przesunięcia terminu wejścia w życie art. 36 ust. 1-3 i 6-7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 Prawa wodnego z 1 stycznia 2027 r. na 1 stycznia 2030 r. (projektowane art. 552 i art. 574 pkt 5 Prawa wodnego).

Art. 36 Prawa wodnego dotyczy obowiązku stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych przez podmioty korzystające z usług wodnych w zakresie poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Przyrządy te mają być dostarczane na koszt Wód Polskich (art. 36 ust. 4 Prawa wodnego). Art. 303 ust. 1 Prawa wodnego konkretyzuje ten obowiązek na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi wodne, wymagając posiadania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych służących do określania ilości pobranych wód oraz ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Art. 303 ust. 4 Prawa wodnego dotyczy natomiast szczególnej sytuacji wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, w odniesieniu do których znaczenie ma określenie ilości tych wód oraz ich temperatury.

Przepisy art. 36 ust. 1-3 i 6-7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 Prawa wodnego zostały przewidziane już w ustawie z 2017 r. Początkowo miały wejść w życie 1 stycznia 2021 r., jednak termin ten został odroczony nowelizacją z dnia 11 września 2019 r. Po tej nowelizacji przepisy te mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (art. 574 pkt 5 Prawa wodnego), natomiast projekt przewiduje przesunięcie tego terminu na 1 stycznia 2030 r. Z odroczeniem tym powiązana jest propozycja zmiany przepisów przejściowych zawartych w art. 552 ust. 2 i 3 Prawa wodnego. Zgodnie z tymi przepisami do końca 2026 r. opłaty za usługi wodne są ustalane według modelu przejściowego, a więc bez pełnego wykorzystania docelowego systemu precyzyjnego pomiaru ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Kolejne przedłużenie systemu przejściowego w zakresie ustalania opłat za usługi wodne może budzić wątpliwości z perspektywy prawa Unii Europejskiej. Art. 9 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE¹² wymaga bowiem od państw członkowskich uwzględniania zasady zwrotu kosztów usług wodnych, w tym kosztów środowiskowych i zasobowych, oraz kierowania się zasadą „zanieczyszczający płaci”. Przedłużanie modelu, w którym wysokość opłat nie jest oparta na docelowym systemie pomiarowym, może osłabiać funkcję ekonomiczną opłat za usługi wodne,

¹² Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. Urz. UE. L 327 z 22.12.2000, s. 1, ze zm.

ponieważ utrudnia dokładne powiązanie ciężaru opłatowego z rzeczywistą ilością pobranych wód oraz rzeczywistą ilością ścieków wprowadzonych do środowiska.

Odnosząc się do kwestii szczegółowych, należy zauważyć, że projekt dodaje „wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych” do katalogu szczególnego korzystania z wód (projektowany art. 34 pkt 14a Prawa wodnego), lecz jednocześnie czyni ten rodzaj korzystania przedmiotem opłaty za usługi wodne (projektowany art. 269 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Tymczasem szczególne korzystanie z wód i usługi wodne stanowią dwie różne kategorie prawne (art. 34 i art. 35 Prawa wodnego). Obowiązujące Prawo wodne nie przewiduje jednej generalnej opłaty za każde szczególne korzystanie z wód. Przewiduje natomiast przypadki, w których określone postacie szczególnego korzystania z wód zostały objęte opłatą w systemie opłat za usługi wodne, w szczególności wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu (art. 269 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego). Projektowana konstrukcja nie jest więc całkowicie obca systemowi Prawa wodnego. Wymaga jednak wyjaśnienia, dlaczego właśnie wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwo energetyczne ma zostać potraktowane jako szczególne korzystanie z wód i objęte nowym tytułem opłatowym, skoro woda ta nie będzie pobierana ze środowiska, lecz nabywana przez przedsiębiorstwo energetyczne od podmiotu eksploatującego oczyszczalnię ścieków komunalnych.

W projekcie zaproponowano nową definicję „wody odzyskanej ze ścieków komunalnych” w głównym słowniczku Prawa wodnego (projektowany art. 16 pkt 69a Prawa wodnego). Definicja ta jest niejasna. Nie wiadomo, co oznacza w niej „dalsze oczyszczanie”, kto ma je realizować i jakie parametry jakościowe mają zostać osiągnięte. Ponadto projektowane pojęcie „wody odzyskanej ze ścieków komunalnych” może być mylące w relacji do definicji „odzyskanej wody” z rozporządzenia 2020/741¹³. W art. 3 pkt 4 tego rozporządzenia zdefiniowano „odzyskaną wodę” również przez odniesienie do oczyszczonych ścieków komunalnych, przy czym definicja ta funkcjonuje w reżimie dotyczącym wody przeznaczonej na potrzeby nawadniania w rolnictwie. Zasady techniki prawodawczej¹⁴ przewidują formułowanie definicji wtedy, gdy dane określenie jest wieloznaczne, nieostre, niepowszechnie zrozumiałe albo gdy ze względu na dziedzinę regulowanych spraw zachodzi potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia (§ 146 Zasad techniki prawodawczej). Skoro „odzyskana woda” ma już określone znaczenie w rozporządzeniu 2020/741, Wnioskodawcy powinni szczególnie starannie uzasadnić potrzebę wprowadzenia do Prawa wodnego odrębnej, sektorowej definicji „wody odzyskanej ze ścieków komunalnych”.

W związku z powyższą definicją, w której mówi się o wykorzystaniu wody przez przedsiębiorstwa energetyczne, zwraca również uwagę, że projektowany art. 84a

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody, Dz. Urz. UE L 177 z 5.6.2020, s. 32.

¹⁴ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2026 r. poz. 300.

ust. 2 Prawa wodnego posługuje się zwrotem „w szczególności”. Przepis stanowi, że wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmuje „w szczególności” jej wprowadzenie do obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni. Uzasadnienie projektu koncentruje się na problemie chłodzenia instalacji przedsiębiorstw energetycznych, lecz projektowany art. 84a ust. 2 Prawa wodnego sugeruje, że regulacja obejmuje każde wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwo energetyczne, np. przez elektrownię wodną, a nie tylko wykorzystanie jej w obiegach chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu można mieć wątpliwości, czy tak szeroki zakres regulacji był rzeczywistą intencją Wnioskodawców.

Projekt przewiduje ponadto, że do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych dołącza się zgodę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego eksploatującego oczyszczalnię ścieków, z której będzie pobierana ta woda (projektowany art. 407 ust. 5a Prawa wodnego). Dostawa albo sprzedaż wody odzyskanej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym eksploatującym oczyszczalnię a przedsiębiorstwem energetycznym jest przedmiotem stosunku umownego. Projekt nie reguluje tego stosunku umownego, ale nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek przedstawienia zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na etapie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Funkcja tego obowiązku jest niejasna i nie została w projekcie wyjaśniona. Zgodnie z art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców¹⁵, przy opracowywaniu projektu aktu normatywnego należy dążyć do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych. W tym kontekście projektowany obowiązek przedstawienia zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wymagałby dodatkowego uzasadnienia.

Projekt jest przedmiotem odrębnej opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁶. W opinii tej stwierdzono, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt jest również przedmiotem odrębnej opinii BEOS w zakresie ustalenia, czy jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu¹⁷. W opinii tej stwierdzono, że projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu.

2.

Opiniowany projekt dotyczy zagadnień unormowanych w art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych

¹⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, ze zm.

¹⁶ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Magdalena Łośko)*, opinia BEOS z 29 V 2026 r., BEOS-WPEiM-1123/26.

¹⁷ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Magdalena Łośko), jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 29 V 2026 r., BEOS-WPEiM-1124/26.

wolności (EKPC), który obejmuje ochroną prawa majątkowe. Proponowane rozwiązania nie nasuwają wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie wpływał na następujące podmioty:

- elektrownie i elektrociepłownie, które będą mogły wykorzystać w obiegach chłodzących wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do którego trafią wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych, oraz które zobowiązane jest do wyposażenia w odpowiednie przyrządy pomiarowe podmiotów korzystających z usług wodnych, tj. dokonujących poboru wód powierzchniowych lub podziemnych lub wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi;
- przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, które będą mogły dostarczać elektrowniom i elektrociepłowniom wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych.

B. Wpływ na społeczeństwo

Według Wnioskodawców ustawa nie będzie powodować skutków społecznych. Można jednak sądzić, że wobec możliwych w przyszłości częstszych stanów suszy i niedoboru wody, zwiększenie wykorzystania wody odzyskiwanej ze ścieków komunalnych w procesach wytwarzania energii może – zwłaszcza w dłuższej perspektywie – przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, a potencjalnie również do stabilizacji jej cen. W tym zakresie ustawa może zatem generować pozytywne efekty dla odbiorców energii elektrycznej i ciepła, w tym mieszkańców oraz innych podmiotów korzystających z tych mediów.

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych wzięło udział 15 osób, w tym osiem osób reprezentujących siebie i siedem osób reprezentujących podmioty (w tym branżowe organizacje) związane m.in. z sektorem wodno-kanalizacyjnym, sektorem wytwarzania i dostarczania energii oraz ochroną środowiska. Zdaniem zdecydowanej większości uczestników konsultacji (87%) przyjęcie proponowanej ustawy jest potrzebne, a 80% z nich akceptuje rozwiązania zawarte w projekcie ustawy. Niemniej, w niektórych komentarzach zwrócono też uwagę na inne kwestie wymagające rozstrzygnięcia bądź zaproponowano zmiany w projekcie. Na przykład, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" postuluje zwiększenie zakresu wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków również dla innych zastosowań przemysłowych i gospodarczych¹⁸. Propozycje modyfikacji projektowanych przepisów przedstawiły też Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie”, Unia

¹⁸ ID ankiety: 176560.

Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Orlen Termika S.A., Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Fundacja WWF Polska.¹⁹ Ta ostatnia wyraziła ponadto obawę, iż proponowane przedłużenie terminów wprowadzenia urządzeń pomiarowych utrudni realizację celów unijnej dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Ponadto, zdaniem części uczestników konsultacji, ustawa będzie sprzyjać upowszechnianiu podejścia, zgodnie z którym woda nie powinna być traktowana jako zasób jednorazowego wykorzystania. Może ona również przyczynić się do rozwoju nowych standardów organizacyjnych, obejmujących m.in. monitoring jakości wody, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a sektorem energetycznym i wzmocnienie mechanizmów kontroli bezpieczeństwa środowiskowego²⁰.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Jak słusznie podkreślają Wnioskodawcy w ocenie skutków gospodarczych zawartej w DSR, ustawa wpłynie na działalność przedsiębiorstw energetycznych – elektrowni i elektrociepłowni, które będą mogły wykorzystać do chłodzenia wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych. Niewykluczone, że proponowane obecnie rozwiązanie znajdzie w przyszłości zastosowanie również w energetyce jądrowej (np. przy eksploatacji małych reaktorów, tzw. SMR). Ustawa stwarza przedsiębiorstwom energetycznym możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków jako źródła wody, nie oznacza to jednak, że wszystkie podmioty z tego sektora zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania. Na obecnym etapie trudno ocenić skalę upowszechnienia wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków w procesach wytwarzania energii, gdyż będzie ona zależała od szeregu uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Niezależnie od zakresu przyszłego wykorzystania tego rozwiązania, należy uznać, że możliwość korzystania z oczyszczonych ścieków stanowi dla przedsiębiorstw energetycznych korzystne uzupełniające źródło wody do celów chłodniczych. Pozwala ono ograniczyć zależność od dotychczas wykorzystywanych naturalnych źródeł poboru wody, których dostępność może być ograniczona, zwłaszcza w okresach suszy.

Zarazem można oczekiwać, że cena wody z oczyszczonych ścieków będzie niższa – w ustawie przewidziano bowiem preferencyjny system opłat polegający na rezygnacji z opłaty zmiennej za korzystanie z wody odzyskanej ze ścieków komunalnych oraz na proporcjonalnym ograniczeniu opłat zmiennych za pobór wód naturalnych w przypadku wykorzystywania mieszaniny tych wód (choć trudno jednoznacznie stwierdzić, że całkowite koszty zaopatrzenia elektrowni lub elektrociepłowni w wodę chłodniczą będą niższe niż przy poborze wód powierzchniowych, ponieważ w dużym stopniu będą one zależeć od nakładów

¹⁹ ID ankiety: 176500, 176307, 176344, 176333, 176152, 176541.

²⁰ ID ankiety: 176163.

finansowych związanych z dodatkową infrastrukturą i koniecznością uzdatniania). Silniejsza gwarancja dostaw wody do chłodzenia może zaś oznaczać poprawę bezpieczeństwa pracy elektrowni czy elektrociepłowni i bezpieczeństwa dostaw energii (np. w okresach suszy przepływ rzek może gwałtownie spadać, a temperatura wody rosnąć, podczas gdy duża oczyszczalnia miejska może zapewnić w miarę stały strumień ścieków przez cały rok).

Korzystanie z wody odzyskanej ze ścieków komunalnych w obiegach chłodzących skutkować będzie koniecznością ponoszenia dwóch dodatkowych opłat: opłaty za usługi wodne, stanowiącej przychód Wód Polskich (wg projektu opłata będzie ponoszona jedynie w formie opłaty stałej, ustalonej na podstawie jednostkowej stawki opłaty w wysokości 50 zł na dobę za 1 m³/s)²¹ oraz zapewne także opłaty dla oczyszczalni ścieków za pozyskaną od niej wodę. Ponadto wymagać będzie zbudowania przez elektrownię czy elektrociepłownię (być może we współpracy z oczyszczalnią ścieków) odpowiedniej infrastruktury technicznej: rurociągu przesyłowego, pompowni i zbiorników retencyjnych. Zapewne konieczne będzie również stworzenie zdolności do odpowiedniego uzdatniania dostarczanej wody ze ścieków (poprzez filtrację i dezynfekcję), tak aby mogła ona spełniać wymagania jakościowe układów chłodzenia, bądź konieczne będzie dostosowanie obiegów chłodzenia do innych parametrów wody dostarczanej z oczyszczalni. Ostateczna decyzja o skorzystaniu z rozwiązania proponowanego w omawianym projekcie ustawy zależeć będzie od uwzględnienia wszystkich tych czynników kosztowych oraz warunków lokalnych. Sprzyjać takiej decyzji będzie bliskość elektrowni (elektrociepłowni) i dużej oczyszczalni ścieków, możliwe trudności z dostępnością zasobów wodnych i rosnące koszty poboru wód ze źródeł naturalnych.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Przedłożony do oceny projekt nie powinien wywoływać skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów lokalnych. Jednak będzie oddziaływał na jednostkę sektora finansów publicznych jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W zakresie przewidywanego przez Wnioskodawców wprowadzenia możliwości wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych w procesach technologicznych w energetyce (w szczególności na cele chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni), projekt zakłada ustanowienie dodatkowych przychodów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty za powyższą usługę wodną oraz administracyjnych kar pieniężnych za wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych bez wymaganego zezwolenia.

Przewiduje się, iż opłata ta będzie miała formę opłaty stałej ustalonej jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach oraz określonej

²¹ Dla porównania warto odnotować, że zgodnie z art. 274. ustawy – Prawo wodne, określającym maksymalną wysokość stawek opłat za usługi wodne, górna jednostkowa stawka opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych wynosi obecnie 250 zł na dobę za 1 m³/s.

w pozwoleniu wodnoprawnym maksymalnej ilości wody odzyskanej ze ścieków komunalnych wyrażonej w m³ na sekundę, która może być przeznaczona do wykorzystywania, przy czym:

- jednostkowa stawka opłaty za przedmiotowe usługi wodne ma wynosić 50 zł na dobę za 1 m³/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym maksymalną ilość tej wody, która może być przeznaczona do wykorzystywania,
- powyższa stawka opłaty podlegać ma zmianie każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) ogółem za rok poprzedni,
- wysokość stawki opłaty ogłaszana będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nie później niż do dnia 31 października każdego roku, a obowiązywać będzie w terminie od dnia 1 stycznia roku następnego.

Należy też przyjąć, iż powyższa opłata będzie stanowiła dodatkowy przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż prawdopodobnie pozostałe opłaty za usługi wodne (głównie stałe) będą płacone przez przedsiębiorstwa na tym samym poziomie co dotychczas. Wnioskodawcy zakładają jednak, iż zmniejszyć się mogą przychody z tytułu opłaty zmiennej za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych do celów chłodzenia.

Należy dodać, iż jednocześnie Wnioskodawcy proponują także wydłużenie okresu *vacatio legis* przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7, oraz art. 303 ust. 1 i 4 Prawa wodnego, wprowadzających obowiązek stosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych przez przedsiębiorstwa, których dostarczenie będzie należało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym jednostka ta będzie musiała ponieść koszty finansowe z powyższego tytułu. Można zatem założyć, iż proponowane w projekcie przychody będą mogły stanowić dodatkowe źródło pokrycia tych kosztów.

Ze względu na to, iż przedstawione przez Wnioskodawców rozwiązanie wprowadza nowy systemowy mechanizm wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych w energetyce, na obecnym etapie procedowania nie jest możliwe wskazanie ewentualnej skali jego wykorzystania, a tym samym poziomu dodatkowych przychodów, które może pozyskać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2025 r. można jedynie wskazać, iż przychody z tytułu opłat za usługi wodne stanowiło główne źródło przychodów (503 mln zł) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prowadzonej działalności (łącznie przychody w wysokości 2 492 mln zł), przy jednoczesnym dofinansowaniu z budżetu państwa w postaci dotacji i subwencji na poziomie 1 484 mln zł.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektu dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt zwiększa obciążenia administracyjne przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych, ponieważ takie wykorzystanie ma wymagać pozwolenia wodnoprawnego, określenia ilości wody odzyskanej w pozwoleniu i operacie oraz ponoszenia nowej opłaty publicznoprawnej (projektowany art. 34 pkt 14a, art. 403 ust. 2 pkt 4a, art. 409 ust. 8, art. 269 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Pośrednio zwiększa także obciążenia po stronie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych eksploatujących oczyszczalnie, ponieważ ich zgoda ma być dołączana do wniosku o pozwolenie wodnoprawne (projektowany art. 407 ust. 5a Prawa wodnego).

Projekt zwiększa również zadania Wód Polskich i organów wodnoprawnych, które będą prowadzić postępowania, naliczać nową opłatę i stosować sankcje za korzystanie bez wymaganego pozwolenia.

Jednocześnie projekt odracza część obciążeń techniczno-administracyjnych, przesuwając z 1 stycznia 2027 r. na 1 stycznia 2030 r. obowiązki dotyczące przyrządów i systemów pomiarowych oraz docelowego modelu ustalania opłat za usługi wodne (projektowane art. 552 i art. 574 pkt 5 Prawa wodnego).

Zgodnie z projektowaną ustawą, korzystanie z wody odzyskanej ze ścieków komunalnych wymagać będzie od przedsiębiorstw energetycznych uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Proponowany w projekcie system poboru nowych opłat za usługi wodne może dodatkowo obciążać administracyjnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednakże skala ewentualnych dodatkowych kosztów z tego tytułu nie jest obecnie możliwa do oszacowania.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt tworzy szczególny reżim publicznoprawny wykorzystywania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwa energetyczne, nie zaś regulację usuwającą zakaz takiego wykorzystania, ponieważ zakaz ten nie wynika ani z Prawa wodnego, ani z Prawa energetycznego. Kluczowe znaczenie ma uporządkowanie kwalifikacji strumienia wody pochodzącego z oczyszczonych ścieków komunalnych po jego użyciu w chłodzeniu urządzeń energetycznych, gdyż obecnie nie jest jasne, czy należy stosować do niego reżim wód pochodzących z obiegów chłodzących, czy ogólny reżim ścieków przemysłowych. Projekt może ograniczyć tę wątpliwość przez objęcie wody odzyskanej reżimem wód pochlodniczych, ale nie rozstrzyga problemu definitywnie,

ponieważ posługuje się konstrukcją „odpowiedniego stosowania”, pozostawiającą organom stosującym prawo znaczną swobodę interpretacyjną.

Dodatkowe ryzyka wynikają z niejasnej definicji wody odzyskanej, braku precyzyjnych standardów „dalszego oczyszczania”, możliwej kolizji terminologicznej z rozporządzeniem unijnym 2020/741 oraz zbyt szerokiego ujęcia projektowanego art. 84a, który może obejmować nie tylko chłodzenie elektrowni i elektrociepłowni. Wymagają doprecyzowania standardy jakościowe: jeżeli woda odzyskana ze ścieków komunalnych ma być traktowana podobnie jak woda pobrana ze środowiska i wykorzystana do celów chłodniczych w energetyce, nie wystarczy ocena jej temperatury po użyciu w obiegu chłodzącym; konieczne jest także ustalenie, czy spełnia ona parametry jakościowe wykluczające ryzyka właściwe dla ścieków komunalnych czy przemysłowych.

Projekt wprowadza ponadto nowy tytuł opłatowy za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz przychody Wód Polskich z opłat i kar administracyjnych, przy czym rozwiązanie to wymaga dodatkowego uzasadnienia, skoro woda w tym przypadku nie jest pobierana ze środowiska, lecz nabywana przez przedsiębiorstwo energetyczne od podmiotu eksploatującego oczyszczalnię ścieków komunalnych. W projekcie ustanawia się nowy tytuł opłatowy, tj. opłatę stałą za usługi wodne z tytułu wykorzystywania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwa energetyczne, a także administracyjną karę pieniężną za takie wykorzystywanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Ciężar tych opłat i kar będzie obciążał bezpośrednio przedsiębiorstwa energetyczne, natomiast pośrednio może zostać przeniesiony na ich klientów w kosztach prowadzonej działalności. Przychody z tego tytułu mają stanowić przychód Wód Polskich.

Zbędny wydaje się wymóg dołączania do wniosku o pozwolenie wodnoprawne w związku z wykorzystywaniem wody odzyskanej ze ścieków komunalnych zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego eksploatującego oczyszczalnię (projektowany art. 407 ust. 5a Prawa wodnego), ponieważ relacja dostawy czy sprzedaży wody odzyskanej ze ścieków komunalnych ma charakter umowny i projekt nie wyjaśnia funkcji tej zgody w postępowaniu wodnoprawnym.

Odrębne opinie BEOS przesądzają, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie stanowi projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu.

Projekt zwiększa obciążenia administracyjne przedsiębiorstw energetycznych przez objęcie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych reżimem pozwolenia wodnoprawnego, obowiązkiem określenia ilości tej wody w dokumentacji oraz nową opłatą publicznoprawną. Pośrednio obciąża także przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, których zgoda ma warunkować kompletność wniosku o pozwolenie, oraz Wody Polskie i organy wodnoprawne, którym przybywają zadania związane z postępowaniami, naliczaniem opłat i sankcjami. Jednocześnie projekt zmniejsza obciążenia techniczno-administracyjne Wód Polskich przez

przesunięcie do 1 stycznia 2030 r. obowiązków pomiarowych i docelowego modelu ustalania opłat za usługi wodne.

Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

2. Skutki społeczne: Ustawa nie będzie wywoływać bezpośrednich skutków społecznych. W dłuższym horyzoncie czasowym może jednak mieć pośredni, pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii i jej ceny, może więc mieć znaczenie dla odbiorców ciepła i energii elektrycznej (mieszkańców i innych podmiotów).

3. Skutki gospodarcze: Ustawa wpłynie na działalność przedsiębiorstw energetycznych (elektrowni i elektrociepłowni), umożliwiając im wykorzystanie do celów chłodniczych wody odzyskanej ze ścieków komunalnych. W ten sposób przedsiębiorstwa te uzyskają dodatkowe źródło wody do chłodzenia, i zarazem ograniczą swoją zależność od dostaw wody z naturalnych ujęć, które w okresach suszy mogą być trudniej dostępne. Skala wykorzystania tej możliwości będzie jednak uzależniona od szeregu czynników technicznych, technologicznych i ekonomicznych, determinujących opłacalność oraz wykonalność wdrożenia tego rozwiązania przez poszczególne podmioty.

4. Skutki finansowe: Proponowane w projekcie systemowe wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych, szczególnie na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie będzie jednak bezpośrednio oddziaływało na budżet państwa i budżety lokalne. Proponowane zmiany wprowadzają system poboru nowej opłaty za usługi wodne oraz rozszerzają przychody powyższej jednostki o administracyjne kary finansowe z tego tytułu. Ponadto w projekcie proponuje się wydłużenie terminu, w jakim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie zobowiązane do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem odpowiednich przyrządów pomiarowych podmiotom korzystającym z usług wodnych.

5. Rozwiązania zagraniczne: W analizowanych państwach UE/OECD nie ukształtował się jednolity model regulacji dotyczących ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych, w tym do celów przemysłowych lub związanych z energetyką. Najbardziej rozbudowane rozwiązania przyjęto w Hiszpanii, gdzie przepisy wprost obejmują zastosowania przemysłowe, w tym wykorzystanie wody odzyskanej w chłodniach kominowych i skraplaczach wyparnych, oraz określają wymagania jakościowe, monitoring, kontrolę ryzyka mikrobiologicznego i instrumenty wsparcia. W USA szczegółowe regulacje są przyjmowane głównie na poziomie stanowym. Przykładem jest Wirginia, gdzie dopuszczono wykorzystanie wody odzyskanej m.in. w systemach chłodzenia i przewidziano wymagania zależne od poziomu oczyszczenia oraz sposobu użycia. Korea Południowa stosuje szeroki model ponownego wykorzystania wody, obejmujący oczyszczone ścieki, zastosowania przemysłowe oraz niektóre

rozwiązania związane z energetyką, uzupełniony o standardy techniczne, kontrolę jakości i instrumenty finansowe. Francja stanowi przykład ogólnego modelu opartego na zezwoleniach i ocenie ryzyka, ale nie tworzy szczególnej regulacji dotyczącej energetyki. W państwach sąsiadujących z Polską należących do UE/OECD nie zidentyfikowano odrębnych, kompleksowych regulacji dotyczących wykorzystywania oczyszczonych ścieków komunalnych w energetyce; zagadnienie to jest ujmowane głównie w ramach ogólnych przepisów prawa wodnego, ochrony środowiska i dokumentów strategicznych.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalistka ds. komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

dr hab. Tomasz Długosz, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VI, VII, X, XI.2, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/